

1500315-77.2022.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2047079/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 23100055 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 822/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2047079 - 02º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500315-77.2022.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500315-77.2022.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2047079/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 23100055 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 822/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2047079 - 02º D.P. HORTOLÂNDIA, 822/22/928 - 02º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Rafaela da Silva Lira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra RAFAELA DA SILVA LIRA, pela conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridas no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 19h45, na Rua Bernardo Guimarães, n.º 1.250, Jardim Amanda, nesta cidade de Hortolândia.

Alega a acusação que a ré trazia consigo, para fins de tráfico, 16 porções de crack, com peso aproximado de 08 gramas; 13 porções de cocaína, com peso aproximado de 33 gramas; e 02 porções de maconha, com peso aproximado de 10 gramas (fls.

51/53).

FA às fls. 25/26 e certidão de distribuições criminais às fls. 27/28.

Notificada, apresentou defesa prévia (fls. 96).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 25 de julho de 2022 (fls. 111/114).

Citada, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório da ré.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo auto de constatação preliminar (fls. 11/12) pelo laudo pericial (fls. 61/63 e 66/68) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

Os guardas municipais Genivaldo Bitencourt Nolasco e Laurentino Rodrigues da Silva informaram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram a acusada em atitude suspeita. Então procederam sua abordagem e, em revista pessoal, encontraram no bolso de sua calça 16 pedrinhas de crack, 02 porções de maconha e 01 "pino" plástico contendo cocaína, além da quantia de R\$ 33,00 reais em dinheiro.

Nas proximidades do local, onde ela foi abordada, também, havia mais 12 pinos plásticos de cocaína idênticos ao encontrado na posse dela. . Indagada, a ré confessou estar traficando pelo local, justificando que necessitava de dinheiro para comprar mantimentos para sua filha, que reside com o pai. Não se recordam se ela assumiu a sacola. A sacola estava a menos de 2 metros dela.

Em interrogatório, a ré confessou que traficava no local dos fatos e alegou que praticou o ato para comprar proventos para sua filha. A filha mora com o pai dela. Para além da confissão, a acusada foi flagrada pelos guardas municipais em via pública, portando drogas devidamente acondicionadas para a venda ilícita, o que se depreende da quantidade e variedade, bem como modo de guarda, somado ao numerário apreendido em seu poder.

Não é possível vislumbrar qualquer hipótese de exclusão da culpabilidade por ter a ré praticado o ato em decorrência de dificuldades financeiras, pois, além de restar isolada a versão alegada, esta não é suficiente para afastar a conduta criminosa. Assim, diante das provas colhidas em juízo, a condenação da ré nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

Deve-se reconhecer, contudo, a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, não havendo prova nos autos que a ré pertença a alguma associação criminosa ou que se dedique às atividades criminosas. Nos termos da jurisprudência:

Apelação. Tráfico de drogas. 1. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da existência de uma das situações que obstem a incidência do redutor. 2. A quantidade e a natureza das drogas constituem circunstâncias a serem consideradas na definição do "quantum" de diminuição da pena. Apelo do Ministério Público a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 00096955320128260132 SP 0009695-53.2012.8.26.0132, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 09/10/2014, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2014,).

Ressalto que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da

Lei 11343/2006).

Reduzo a pena no máximo legal.

Nessas condições passo à dosimetria da pena, observado o sistema trifásico, adotado pelo Código Penal (CP, art. 68).

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, diante da inexistência de elementos negativos a serem valorados nesta fase, sendo todos próprios do crime, fixo a pena base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, reconheço as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não sendo possível, contudo, a redução aquém do piso, na forma da Súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça. Não há agravantes.

Na terceira fase, incide apenas a causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pelo que diminuo no grau máximo de 2/3, fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa, que torno definitiva.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica da ré (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ausentes circunstâncias específicas a se considerar e que imponham a necessidade de maior fiscalização do cumprimento da pena, deve-se atentar para a decisão do C.STJ, no Habeas Corpus 118533, na qual se entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, não deve ser considerado crime de natureza hedionda, motivos pelos quais a ré deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que a ré esteve presa do dia 27/04/2022 até a presente data, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Observando o atual entendimento do E. Supremo Tribunal de Federal, no Habeas Corpus nº 97.256/RS, estando preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 03 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO a ré RAFAELA DA SILVA LIRA, RG: 64325964-SP, nascida em 03/04/2000, natural de Nova Odessa - SP, filho de Josinaldo da Silva Lira e Doracy Dias de Moraes, como incurso na sanção do artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/06 submetendo-a à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no piso legal; SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da privativa de liberdade e prestação pecuniária de 03 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Diante do teor da sentença, poderá recorrer em liberdade. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor da ré, a ser cumprido em regime de urgência, por meio do plantão, se necessário.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo, inclusive o dinheiro, não havendo prova da sua origem lícita. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno a acusada ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos da sentenciada.

Com a qualificação completa da sentenciada, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Intimados em audiência. Publique-se. Cumpra-se.

Hortolândia, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA